

**ACUERDO VINCULADO AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE
LA FUNDACIÓN VALSAÍN
Y
EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PILOTO DE MEDIACION
INTRAJUDICIAL EN LA JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS CANARIAS.**

REUNIDOS

De una parte, doña MARGARITA URÍA ETXEBARRIA y don ANTONIO DORADO PICÓN, en representación del Consejo General del Poder Judicial.

Y de otra D. Álvaro Gil-Robles y Gil Delgado, Director del Centro de Estudios de la Fundación Valsaín, en nombre y representación de la misma según acredita por poder otorgado ante el Notario de Madrid, D. Antonio Fernández-Golfín Aparicio.

Encontrándose las partes, según intervienen, con plena capacidad jurídica y civil para obligarse, libre y voluntariamente que se reconocen mutuamente.

MANIFIESTAN

I.- Que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con jurisdicción en el ámbito territorial de la citada comunidad autónoma, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 152.10º de la LOPJ 10º puede proponer al Consejo General del Poder Judicial la adopción de las medidas que juzgue pertinentes para mejorar la Administración de Justicia en cuanto a los respectivos órganos jurisdiccionales.

II.- Que, la Fundación Valsaín, a través del Instituto Europeo de Mediación Administrativa, en adelante IEMEP, promueve las acciones necesarias para la implantación y el desarrollo de la mediación administrativa en todos los procedimientos, sectores y ámbitos que afectan al funcionamiento de las administraciones públicas en su relación con las personas, sean físicas o jurídicas nacionales o extranjeras.

III.- Que el pleno del CGPJ, en su reunión ordinaria del 7 de marzo de 2013, dejó constancia expresa de su voluntad de impulsar proyectos de mediación en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa.

IV.- Que, en su virtud, teniendo en cuenta el interés común de las partes en implementar la mediación intrajudicial en el orden contencioso administrativo, contribuyendo así a reducir el retraso estructural en los órganos judiciales y tribunales de justicia de las Islas Canarias, han decidido incorporarse al Convenio Marco entre el Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Valsaín firmado el 30 de abril de 2013, cuya materialización se desarrollará con arreglo a las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Objeto del acuerdo.

El presente acuerdo se suscribe con la finalidad de que las partes firmantes realicen las actividades necesarias para la ejecución y desarrollo de un proyecto piloto de mediación intrajudicial en los juzgados y tribunales de lo contencioso administrativo de las Islas Canarias.

SEGUNDA.- Financiación de la ayuda.

El plan piloto será financiado la Fundación Valsaín, de acuerdo con los convenios por ella firmados con las entidades que tengan interés en colaborar en un proyecto de esta naturaleza.

TERCERA.- Obligaciones de las partes

3.1.- Requisitos generales para el desarrollo de los proyectos. Las partes se comprometen a gestionar y realizar de forma directa, las actividades que constituyen el contenido principal del proyecto a excepción de aquellas actividades que, por su propia naturaleza, deban ser realizadas por otras personas.

3.2.- Plazo de ejecución del proyecto. Las partes se comprometen a la ejecución efectiva del proyecto en el plazo máximo de seis meses a partir de la firma del presente acuerdo vinculado al Convenio Marco, viniendo igualmente

obligadas a finalizar la totalidad de las actuaciones en tiempo, forma y condiciones detalladas en el proyecto presentado a la convocatoria.

3.3.- Cualquier incidencia que motive un retraso injustificado en la ejecución del proyecto deberá ser comunicada, quedando las partes facultadas para continuar colaborando en el proyecto o proceder a la suspensión temporal o definitiva de la colaboración.

3.4.- Memoria final. En el plazo de tres meses de la finalización del proyecto, las partes presentarán un informe final detallado del proyecto.

CUARTA.- Modificaciones en el desarrollo de los proyectos. Las partes podrán solicitar con carácter excepcional, modificaciones sustanciales del proyecto cuando se produzcan circunstancias o eventualidades sobrevenidas que dificulten el desarrollo del mismo y que vengan impuestas por su propia naturaleza, así como por las necesidades derivadas de la propia dinámica organizativa y de gestión de la Administración de Justicia.

La modificación del contenido del presente Convenio requerirá el acuerdo expreso y por escrito de las partes.

QUINTA.- Plan de Difusión. Las partes firmantes del presente acuerdo podrán dar publicad del mismo, informando previamente a las otras partes, divulgándolo por los medios de comunicación que se estimen más convenientes.

SEXTA.- Vigencia del acuerdo. El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma, pactándose una duración de seis meses a partir del inicio del proyecto, de acuerdo a lo indicado en la condición 3.2., concluido el cual se dará por finalizado y extinguido de pleno derecho el presente acuerdo, sin necesidad de notificación o comunicación alguna.

SÉPTIMA.- Resolución del acuerdo.

Sin perjuicio de la extinción por cumplimiento del plazo, constituirá causa de resolución, el incumplimiento total o parcial o el cumplimiento defectuoso de cualquiera de las condiciones u obligaciones establecidas en el presente acuerdo, así como las previstas en la ley.

OCTAVA.- Sumisión a fuero.

Las partes intervinientes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultante de la ejecución o interpretación del presente acuerdo o relacionado con él directa o indirectamente, se resolverá definitivamente ante los Juzgados y Tribunales de las Islas Canarias.

NOVENA.- Adhesión de nuevos colaboradores.

Las partes intervinientes acuerdan dejar una cláusula abierta para que otras administraciones públicas que ostenten un interés legítimo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias puedan acogerse a ese acuerdo, cuyo consentimiento en obligarse quedará reflejado a partir de la fecha y correspondiente firma en este documento.

DÉCIMA.- Addenda.

A través de los correspondientes *addenda*, que se incorporarán a este Acuerdo, se establecerán las condiciones de colaboración de las nuevas partes que se incorporen al mismo.

Asimismo, mediante los correspondientes *addenda* y previo dictamen vinculante de idoneidad, se determinarán los concretos órganos judiciales del territorio de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias en los que se implantará el proyecto piloto.

Y en prueba de conformidad con cuando antecede, se firma el presente documento por duplicado en Madrid a 30 de abril de 2013.

Por el Consejo General del Poder Judicial

Por la Fundación Valsaín